



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0508685-75.2017.4.05.8500/SE

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: EDSON DE JESUS COSTA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Sergipe que, mantendo a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – determinar o pagamento ao autor do reajuste integral em seus vencimentos, utilizando-se como parâmetro os critérios percentuais e cronológicos dispostos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 13.317/2016, nos exatos limites da lei em comento, devendo-se ser deduzidas as parcelas eventualmente já pagas administrativamente sob o mesmo título.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada por Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo e da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no sentido de que *"a Lei 13.317/16, a teor de seu artigo 8º, entrou em vigor somente a partir de 21 de julho de 2016, data de sua publicação ("Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação"), de modo que correta a fixação de termo inicial dos efeitos financeiros dos reajustes em 21 de julho de 2016"*.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem inadmitiu o incidente.

É o relatório.

Preliminarmente, conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, e passo a analisar o pedido de uniformização.

O referido recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que, *"[...] diante da hierarquia das normas, as disposições da Portaria Conjunta nº 01/2016 não podem se sobrepor ao estabelecido diretamente pela lei, especialmente o cronograma de pagamento expressamente detalhado pela Lei n.º 13.317/2016 [...]"*.

No pedido de uniformização, a UNIÃO sustenta que, *"[...] uma vez que é a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 13.242/15, art. 98, § 2º) que veda expressamente que as leis que aumentem gastos com pessoal tenham efeitos financeiros*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

anteriores à sua entrada em vigor; resta cristalino que o reajuste concedido pela Lei 13.317/16, que entrou em vigor somente a partir de 21 de julho de 2016, não pode ter seus efeitos financeiros reconhecidos antes de 21 de julho de 2016 [...]".

Alega, também, que "[...] não prospera a tese de que o reajuste deveria ser retroativo na medida em que a lei orçamentária previa os recursos para tais pagamentos, pois tal situação implicaria frontal contrariedade à normatização geral da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual, como visto, possui neste aspecto prevalência material. De modo que o quadro propugnado pela parte recorrida resultaria em clara inconstitucionalidade [...]".

No acórdão paradigma, oriundo da Seção Judiciária do Espírito Santo, constou que a "[...] necessidade de conformação legal, em obediência às normas de finanças públicas da Constituição da República de 1988, faz com que o critério cronológico não seja aplicado para resolução da antinomia aventada, porque a lei ordinária, por meio da qual houve a concessão do reajuste, deve ser compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que lhe for anterior. De igual modo, a Portaria Conjunta STF n. 01, de 21/07/2016, não infringe os princípios da legalidade e da separação de poderes, pois ela apenas deu conteúdo concreto à norma resultante da interpretação da Lei n. 13.317/2016 à luz da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cabendo à autoridade administrativa proceder à interpretação dos dispositivos legais conforme a Constituição. A tramitação dos projetos de lei tem ritmo variado, não sendo possível estimar com exatidão a data em que serão aprovados nas Casas Legislativas e promulgados pelo Chefe do Poder Executivo. Portanto, ainda que se cogitasse que a promulgação efetiva do projeto - que deu origem à Lei n. 13.317 - ocorresse antes de junho de 2016, a solução que melhor se coaduna com a norma do art. 169, §1º, da Constituição da República de 1988, é aquela que impõe a eficácia do reajuste a partir de 21 de julho de 2016 [...]"

Ademais, segundo os julgadores da Turma do Rio Grande do Sul, "[...] a Lei 13.317/2016 concedeu reajuste com efeitos financeiros retroativos à sua entrada em vigor (foi publicada em 21/07/2016 e o primeiro aumento era previsto para 01/06/2016), o que é expressamente vedado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e, consequentemente, pelo art. 169, § 1º, II, da CRFB. [...]"

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

0508685-75.2017.4.05.8500

900000038093.V6



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000038093v6** e do código CRC **6553f281**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO

Data e Hora: 29/05/2018, às 17:18:06

0508685-75.2017.4.05.8500

900000038093.V6